

1500308-71.2021.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO KEVIN DA SILVA AMORIM

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

João Kevin da Silva Amorim, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 22/10/2021, por volta das 15h45min, na Estrada Cel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2102-1511 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500308-71.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

JOAO KEVIN DA SILVA AMORIM

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

João Kevin da Silva Amorim, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 22/10/2021, por volta das 15h45min, na Estrada Cel. Joaquim Branco, no bairro Savoy, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente trazia consigo, para entrega a terceiros, 91 porções de skunk, 133 porções de maconha, 112 microtubos de cocaína e 63 pedras de crack, tudo sem autorização legal.

O acusado foi preso em flagrante e obteve a liberdade provisória (fls. 61/64).

Recebida a denúncia em 05/11/2021 (fls. 133/134), o réu não foi encontrado e,

realizada a citação por edital, o processo foi suspenso em 31/03/2022, com a

decretação da prisão preventiva (fls. 171), cumprida em 18/04/2022 (fl. 189).

A suspensão do processo foi levantada (fl. 206) e o réu, intimado pessoalmente,

solicitou a atuação da Defensoria Pública (fl. 232), motivo pelo qual lhe foi

nomeada advogada conveniada (fl. 235), que apresentou resposta à acusação (fls.

247/249).

Em audiência, foi confirmado o recebimento da denúncia e, ato contínuo, tomado o depoimento de uma testemunha e interrogatório o réu.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; e a Defesa postulou a fixação das penas no mínimo legal, em reconhecimento às circunstâncias favoráveis e à confissão.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade foi comprovada pela apreensão das drogas, regularmente documentada

em auto próprio (fls. 12/13), com a constatação da sua natureza (fls. 14/15), e pelo subsequente laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 214/216), que descreve o exame do material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes e psicotrópicas descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem nas listas F1 e F2 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga guardada à traficância se deduz com absoluta clareza dos parâmetros elencados no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, notadamente em vista da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatível com a posse para consumo pessoal; e das condições em que se desenvolveu a ação, que, assim como a autoria, foram elucidadas pela prova oral.

Os depoimentos convergentes dos policiais responsáveis pela captura do réu, reduzidos a termo às fls. 5/6, foram corroborados pelo policial Pedro Valadão, que em juízo, ouvido sob o compromisso legal, reafirmou que, na data dos fatos, em apuração preliminar de notícia de ocorrência de tráfico de drogas, avistou o réu em atos de efetiva mercancia e, após se aproximar discretamente, em meio às demais pessoas que havia no local, conseguiu abordá-lo e apreender quantidade expressiva de entorpecentes.

Cuida-se de testemunhas compromissadas e insuspeitas, uma vez que nada indica tivessem motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular da atividade de polícia investigativa, presenciaram a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual são testemunhas por excelência e seus relatos são imprescindíveis ao descobrimento da verdade. Atribui-se aos seus depoimentos, portanto, à míngua de disposição legal em contrário, o mesmo valor de qualquer outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

O réu, da mesma forma, ofereceu confissão espontânea e irrestrita, assim na fase policial (fl. 7) como em juízo.

De rigor, assim, a condenação nos exatos termos da denúncia. Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas são cominadas, em abstrato, as penas de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal não chegam a ser desfavoráveis, mas preponderam aquelas previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343, de 2006. A esse respeito, a natureza das drogas apreendidas (especialmente a cocaína e o crack), assim como a sua quantidade (cerca de quatrocentas porções, sendo mais de 600 gramas de maconha, já descontados os invólucros), destoam da normalidade típica da conduta e infligem à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal em questão, lesão grave, que acentua o desvalor da conduta e reflete nas sanções a ela aplicáveis.

Em vista desses elementos, fixo as penas-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, o que resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na sequência, incide a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), que importa redução de 1/6 (um sexto), levando as penas intermediárias a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Da fase derradeira, observa-se que o réu é primário, de bons antecedentes (observado o disposto no enunciado n.º 444 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça), e não há nenhum elemento, extraído da prisão em flagrante por fato isolado, que permita inferir envolvimento com o meio criminoso ou dedicação habitual à mercancia espúria, o que não se presume meramente à vista da quantidade de drogas apreendida em seu poder, nem da atividade de venda direta aos usuários. Aplica-se, por conseguinte, a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua extensão máxima de 2/3 (dois terços), o que torna definitivas as penas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º,

alínea "c", do Código Penal, uma vez que a primariedade e a extensão da reprimenda apontam para a sua adequação, não bastando as circunstâncias judiciais do caso concreto, conquanto desfavoráveis, a impor regime mais gravoso, sobretudo em vista da confissão espontânea e do tempo de prisão provisória, que há dois dias já asseguraria ao réu o direito à progressão.

Inviáveis, não obstante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista a falta de compromisso demonstrada pelo réu ao se colocar inacessível à Justiça Criminal enquanto em gozo de liberdade provisória, bem como as circunstâncias judiciais reconhecidamente desfavoráveis, que não evidenciam a suficiência das medidas alternativas para a consecução das finalidades preventiva e repressiva da pena. Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, João Kevin da Silva Amorim, brasileiro, portador do RG 71.841.214-SSP/SP, filho de Andrea da Silva Amorim, nascido em 18/06/1999, natural de São Paulo/SP, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4º, da Lei n.º 11.343, de 2006, às penas de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Dada a incompatibilidade entre o regime inicial fixado para o cumprimento de pena e a custódia cautelar, e atenuado o risco à eficácia instrumental do processo pelo julgamento em primeiro grau, faculto ao réu o recurso em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006